EXCELENTÍSSIMO SENHOR MINISTRO PRESIDENTE LUÍS ROBERTO BARROSO DO EGRÉGIO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL

Distribuição por **prevenção** ao Exmo. **Ministro Alexandre de Moraes**, relator da ADI nº 7827, da ADI nº 7839 e da ADC nº 96 (art.67, §6º do RISTF)

O UNIÃO BRASIL - UNIÃO, partido político com representação no Congresso Nacional, devidamente registrado no Tribunal Superior Eleitoral, sediado na SHS, Quadra 06, Conjunto A, Bloco A, Sala 906, Complexo Brasil 21, Asa Sul, CEP 70.316-102, **AVANTE – DIRETÓRIO NACIONAL**, partido político inscrito no CNPJ nº 59.933.952/0001-00, com sede nacional na Praça dos Três Poderes, s/n, Zona Cívico Administrativa, Anexo IV, 6º andar, sala 62, Brasília - DF, Cep: 70160-900, **PODEMOS**, pessoa jurídica de direito privado, partido político registrado no E. Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 01.248.362/0001-69, com sede ao SHIS QI 17, Conjunto 3, Casa 25, Lago Sul, em Brasília-DF. CEP 71.645-030, **PRD - PARTIDO RENOVAÇÃO DEMOCRÁTICA – BRASIL – BR –** NACIONAL, devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o n.º 49.054.431/0001-20, com sede na Avenida Angélica, nº 321, salas 65-66, Santa Cecília, São Paulo/SP, **PROGRESSISTAS,** agremiação partidária devidamente registrada junto ao colendo Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ 00.887.169/0001-05, com endereço no Senado Federal - anexo 1 - andar 17, Brasília, DF, Cep 70165-900, **PARTIDO DA SOCIAL DEMOCRACIA BRASILEIRA – PSDB**, partido político com sede no SGAS Quadra 607, Edifício Metrópolis, Cobertura 02, CEP: 70.200-670, Brasília-DF, inscrito no CNPJ sob o nº 03.653.474/0001-20**REPUBLICANOS,** Diretório Nacional de Partido Político/pessoa jurídica de direito privado, possuidor do CNPJ/MF nº 07.665.132/0001-81, com sede na SEPS 713/913 – Bloco E – Salas 301 e 401 (3º e 4º Andares) – Ed. CNC Trade – Bairro: Asa Sul – Brasília-DF – CEP: 70.390-135, **UNIÃO BRASIL - UBR**, partido político, inscrito no CNPJ n.º 44.551/496/0001-67, com sede no SHS, Quadra 06, Complexo Brasil 21, Conjunto A, Bloco A, Sala 906,

Asa Sul, Brasília/DF, CEP: 70.316- 102, **SOLIDARIEDADE**, pessoa jurídica de direito privado, partido político registrado no E. Tribunal Superior Eleitoral, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 18.532.307/0001-07, com sede ao SHIS, QL 26 Conjunto 1, Casa 19, Lago Sul, em Brasília-DF. CEP 71665-115; vêm, com o respeito e acatamento devidos, à ilustre presença de Vossa Excelência, por seus advogados legalmente constituídos, com fundamento nos art. 102, I, *a*, e 103, VIII, da Constituição Federal, bem como no art. 13 e art. 21, da Lei nº 9.868/99, propor a presente:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE
(CUMULADA COM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE)

a fim de que seja **declarada** (i) a **constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025** (Doc. 03), e (ii) a **inconstitucionalidade dos Decretos Presidenciais nº 12.499/2025, nº 12.467/2025 e nº 12.466/2025 (Doc. 04),** os quais instituíram fato gerador, majoraram alíquotas e ampliaram as bases de cálculo do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF), todos posteriormente sustados pelo mencionado decreto legislativo.

I. SÍNTESE DA CONTROVÉRSIA

Entre os meses de maio e junho de 2025, o Presidente da República editou os Decretos nºs 12.466, 12.467 e 12.499/2025, que majoraram, com fins arrecadatórios, as alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF) em diversas hipóteses, bem como criaram, sem esteio em previsão legal, novo fato gerador do imposto.

Diante da flagrante inconstitucionalidade dos decretos presidenciais, em 27 de junho de 2025, o Congresso Nacional, exercendo a prerrogativa insculpida no art. 49, inc. V, da Constituição Federal, aprovou o Decreto Legislativo nº 176/2025, sustando integralmente os atos normativos do Poder Executivo e restaurando a redação original do Decreto nº 6.306/2007.

Ainda nessa data, o Partido Socialismo e Liberdade propôs, perante este Supremo Tribunal Federal (STF), a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7839, pleiteando liminar para suspender a eficácia do decreto legislativo – que, segundo o partido, violaria "*os arts. 49, inciso V, e 153, §1º, ambos da Constituição Federal, uma vez que sustou os efeitos do Decreto nº 12.499/2025 sem que houvesse qualquer exorbitância do poder regulamentar por parte do Chefe do Poder Executivo, bem como violou o princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República*".

Em 30 de junho de 2025, a Presidência deste Tribunal, diante da identidade temática com a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 7.827, já sob a relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, redistribuiu a novel ação ao mesmo relator, concentrando em um único gabinete a análise de ambos os processos.

Por sua vez, em 1º de julho de 2025, o Presidente da República ajuizou a Ação Direta de Constitucionalidade nº 96, cumulada com ação direta de inconstitucionalidade, "*tendo por objeto o Decreto n° 12.499, de 11 de junho de 2025, a ter sua validade confirmada; e o Decreto Legislativo nº 176/2025, por violação aos princípios da separação dos poderes (artigos 2° e 60, § 4°, inciso III c/c artigo 49, inciso V, da Constituição Federal) e da legalidade tributária (artigo 150, inciso I, c/c artigo 153, inciso Ve §1°, da Constituição Federal)*.".

Assim como as Ações Diretas de Inconstitucionalidade nºs 7827 e 7839, a Ação Direta de Constitucionalidade nº 96 também foi distribuída ao Ministro Alexandre de Moraes.

II. LEGITIMIDADE ATIVA DOS PARTIDOS AUTORES

A legitimidade ativa dos Partidos Autores deve ser submetida a uma análise objetiva, uma vez que, com fulcro no art. 103, inc. VIII, da Constituição Federal, e no art. 2º, inciso VIII, da Lei nº 9.868/1999, o único requisito a ser cumprido **é a representação no Congresso Nacional**, o que se encontra comprovado na documentação anexa.

Isso se dá porque, segundo a jurisprudência desta Suprema Corte, os partidos políticos detêm legitimidade ampla e universal[1], sendo **prescindível a comprovação de pertinência temática**, conforme decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1096 MC.

III. NECESSÁRIA DISTRIBUIÇÃO POR DEPENDÊNCIA DA PRESENTE AÇÃO

Conforme o disposto nos artigos 55, § 3º, e 286 do Código de Processo Civil, impõe-se a reunião de ações (i) quando estas apresentarem conexão ou continência com outra já ajuizada, ou (ii) quando houver risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias em caso de julgamento separado, ainda que desprovidas de conexão.

Nesse mesmo sentido, o art. 77-B do Regimento Interno deste E. Supremo Tribunal Federal preceitua que:

> "Art. 77-B. Na ação direta de inconstitucionalidade, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, na ação declaratória de constitucionalidade e na arguição de descumprimento de preceito fundamental, aplica-se a regra da distribuição por prevenção quando haja coincidência total ou parcial de objetos.".

Uma vez estabelecido que as Ações Declaratórias de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade que ostentarem o mesmo objeto, ainda que parcialmente, deverão ser distribuídas ao mesmo Ministro Relator em atenção ao critério da prevenção, imperioso demonstrar a **identidade do objeto da presente demanda com as ADIs nº 7827 e 7839 e a ADC nº 96**, todas em trâmite perante este Supremo Tribunal Federal. Observe-se:

PRESENTE AÇÃO	ADI nº 7.827	ADI nº 7.839	ADC nº 96

[1] STF, ADI 1096 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 22.09.1995.

“a procedência da presente ação, para que seja declarada a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025 e a inconstitucionalidade dos Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025.”	“e) seja, ao final, julgado procedente o pedido e declarada, em definitivo, a inconstitucionalidade da integralidade dos Decretos n° 12.466, de 22 de maio de 2025 e nº 12.467, de 23 de maio de 2025.”	“h) no mérito, seja julgada integralmente procedente a presente ação, confirmando a medida cautelar, a fim de que seja declarada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025, em razão de sua manifesta desconformidade com os arts. 49, inciso V, e 153, §1º, ambos da Constituição Federal, uma vez que sustou os efeitos do Decreto nº 12.499/2025 sem que houvesse qualquer exorbitância do poder regulamentar por parte do Chefe do Poder Executivo, bem como violou o princípio da separação dos Poderes, previsto no art. 2º da Constituição da República.”	“d) Ao final, a procedência desta ação declaratória, confirmando-se a medida liminar, para que seja declarada a constitucionalidade do Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025, e reafirmada a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025.”

É evidente, portanto, a identidade dos objetos e dos pleitos das referidas ações. A prova maior disso é que, ao submeter à Presidência a necessidade de redistribuição da ADI nº 7839 ao mesmo Relator da ADI nº 7827, o Ministro Gilmar Mendes reconheceu que:

> “Apesar disso, as peculiaridades da causa convencem da necessidade de redistribuição do processo. Isso porque o Decreto Legislativo nº 176/2025 sustou os efeitos dos Decretos do Presidente da República nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025. Conforme apontou o Min. Gilmar Mendes, a análise do tema exige que primeiro se delimite se, ao editar os Decretos nº 12.466/2025, 12.467/2025 e

> 12.499/2025, ‘o Presidente da República exerceu seu poder dentro dos limites regulamentares ou da delegação legislativa, para, na sequência, analisar se o procedimento suspensivo do Parlamento encontra amparo no texto constitucional’. Sendo assim, havendo importante grau de afinidade entre os temas em discussão e fundado risco de decisões contraditórias, incide a regra prevista no art. 55, § 3º, do CPC.”

Assim, considerando a identidade do objeto da presente demanda e dos objetos das ADIs 7827 e 7839 e da ADC 96, faz-se necessária a distribuição do presente feito ao Exmo. Ministro Alexandre de Morares.

IV. OBJETO DA PRESENTE AÇÃO

A presente ADC visa a declaração de **constitucionalidade** do Decreto nº 176/2025, por meio do qual o Congresso Nacional, com fundamento no art. 49, inc. V, da Constituição Federal, determinou a sustação dos Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, com o restabelecimento do Decreto nº 6.306/2007 em sua redação anterior às alterações promovidas pelas normas editadas pelo Poder Executivo federal.

Em atendimento ao estabelecido no **art. 3º, inc. I, da Lei 9.868/1999**, transcreve-se abaixo o teor da norma objeto da presente ADC:

> “O Congresso Nacional decreta:
>
> Art. 1º Ficam sustados, com fundamento no inciso V do caput do art. 49 da Constituição Federal, os Decretos nºs 12.466, de 22 de maio de 2025, 12.467, de 23 de maio de 2025, e 12.499, de 11 de junho de 2025, com restabelecimento da redação do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, em vigor anteriormente às alterações promovidas pelos referidos Decretos.
>
> Art. 2º Este Decreto Legislativo entra em vigor na data de sua publicação.”.

Noutro giro, na presente ação, será igualmente demonstrada a inconstitucionalidade dos Decretos Presidenciais nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 – atos normativos federais, conforme previsto no art. 102, I, *a*, da Constituição Federal - que criaram fato gerador, majoraram as alíquotas e ampliaram a base de cálculo do IOF.

Para atender ao que está previsto na Lei nº 9.868/99, transcreve-se, a seguir, o teor dos decretos exarados pelo Poder Executivo:

DECRETO Nº 12.466/2025

Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º .....

III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras;

....." (NR)

"Art.7º .....

I- .....

a) . .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

. . ..

b) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

II.....

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

III.....a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

IV.....

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

V- .....

a) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

b) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

VI - nas operações referidas nos incisos I a V, quando se tratar de mutuário pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de

que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inclusive microempreendedor individual – MEI, em que o valor seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observado o disposto no art. 45, caput, inciso II: 0,00274% ou 0,00274% ao dia, conforme o caso;

.....

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito, independentemente do prazo da operação, à alíquota adicional de 0,95% (noventa e cinco centésimos por cento) para o mutuário pessoa jurídica e de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) para o mutuário pessoa física e para o MEI.

.....

§ 23. A operação de antecipação de pagamentos a fornecedores e demais financiamentos a fornecedores (“forfait” ou “risco sacado”) é considerada operação de crédito. Produção de efeitos

§ 24. A operação de que trata o § 23 fica sujeita à incidência do IOF nos termos deste artigo, sendo a instituição a responsável pela cobrança e pelo recolhimento do imposto e, o devedor, o contribuinte.” (NR) Produção de efeitos

“Art.8º .....

I - em que figure como tomadora cooperativa que tenha realizado, no ano-calendário imediatamente anterior, valor global de operações de crédito, como credora e tomadora, inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), observado o disposto no art. 45, caput, inciso I;

.....

§ 8º Sujeitam-se à incidência do art. 7º as cooperativas não abrangidas pelo inciso I do caput deste artigo, compreendendo as cooperativas centrais, as federações de cooperativas, as confederações de cooperativas e as demais formas associativas de cooperativas e as entidades por elas controladas, inclusive as instituições financeiras.

§ 9º Para fins do disposto no inciso I do caput, o limite deve considerar o valor global de operações de crédito das entidades referidas no § 8º que componham o grupo econômico.” (NR)

“Art. 15-B. A alíquota do IOF será de:

.....

VII - nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários, observado o disposto no inciso VIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

IX - nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes,

decorrentes de saques no exterior efetuados por seus usuários: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

X - nas liquidações de operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

XII - nas liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até trezentos e sessenta e quatro dias: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

XX - nas liquidações de operações de câmbio, para aquisição de moeda estrangeira, em espécie: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

XXI - nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

XXII - nas operações de câmbio para transferência ao exterior de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior e recebidos originalmente em cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça, na qualidade de emissoras destes, decorrentes da aquisição de bens e serviços do exterior e de saques no exterior, realizados pelos usuários finais dos referidos arranjos, observado o disposto no inciso XXIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

XXIV - nas demais operações de câmbio realizadas para transferência de recursos ao exterior, não isentas e não abarcadas nos incisos I a XXIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento); e

XXV - nas demais operações de câmbio realizadas de entrada de recursos do exterior, não isentas e não abarcadas nos incisos I a XXIV: 0,38% (trinta e oito centésimos por cento).

....." (NR)

"Art. 20. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio.

§ 1º A seguradora, a entidade aberta de previdência complementar e as entidades equiparadas a instituições financeiras são responsáveis pelos dados constantes da documentação remetida para cobrança.

§ 2º A responsabilidade da seguradora e da entidade pela cobrança e pelo recolhimento do IOF no caso de plano de seguro de vida com

cobertura por sobrevivência inclui a obrigação de recálculo e recolhimento do valor devido considerando-se o valor total aportado no mês, devendo ser disponibilizado ao segurado canal para informar o aporte realizado em planos de outras seguradoras ou entidades.

§ 3º O segurado deverá calcular e recolher o IOF relativo aos aportes destinados ao custeio de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, em caso de impossibilidade de cobrança e recolhimento pela seguradora ou entidade, decorrente de falta de informação sobre o aporte realizado em planos de outras seguradoras ou entidades.” (NR)

“Art. 22. .....

§ 1º .....

I- .....

.....

e) em que o valor dos prêmios seja destinado ao custeio dos planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado no mês, ainda que de seguradoras ou entidades distintas, seja inferior ou igual a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais);

.....

V - nos aportes destinados ao custeio de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado no mês, ainda que de seguradoras ou entidades distintas, seja superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais): 5% (cinco por cento) sobre o total dos aportes no período.

.....” (NR)

“Art. 45. .....

I - no caso de cooperativa, declaração, em duas vias, por ela firmada, de que atende ao limite de valor total de operações de crédito previsto no art. 8º, caput, inciso I, e aos requisitos da legislação cooperativista;

.....” (NR)

Art. 2º Fica revogado, a partir de 23 de maio de 2025, o art. 15-C do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007. (Redação dada pelo Decreto nº 12.467, de 2025)

DECRETO 12.467/2025

Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

“Art.15- B. .....

.....

XXI - nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, observado o disposto no inciso XXI-A: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

XXI-A - nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País com finalidade de investimento: 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento);

.....

§ 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá regulamentar o disposto no inciso XXI-A do *caput.*" (NR)

Art. 2º O Decreto nº 12.466, de 22 de maio de 2025, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º Fica revogado, a partir de 23 de maio de 2025, o art. 15-C do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007." (NR)

Art. 3º Fica repristinada a redação do art. 15-B, *caput*, inciso III, do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, anteriormente à revogação promovida pelo Decreto nº 12.466, de 22 de maio de 2025.

DECRETO Nº 12.499/2025

Art. 1º O Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007, passa a vigorar com as seguintes alterações:

"Art. 2º .....

.....

III - operações de seguro realizadas por seguradoras, entidades abertas de previdência complementar e outras entidades equiparadas a instituições financeiras;

....." (NR)

"Art. 7º .....

I -.....

a) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

b) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

II -.....

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

III - .....

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

IV -.....

a) mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

V - .....

a) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

b) .....

1. mutuário pessoa jurídica: 0,0082% ao dia;

.....

VI - nas operações referidas nos incisos I a V, quando se tratar de mutuário pessoa jurídica optante pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno Porte – Simples Nacional, de que trata a Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, inclusive microempreendedor individual – MEI, em que o valor seja igual ou inferior a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), observado o disposto no art. 45, caput, inciso II: 0,00274% ou 0,00274% ao dia, conforme o caso;

.....

§ 15. Sem prejuízo do disposto no caput, o IOF incide sobre as operações de crédito, independentemente do prazo da operação, à alíquota adicional de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento), seja o mutuário pessoa jurídica ou pessoa física, exceto no caso de operação de antecipação de pagamentos a fornecedores e demais financiamentos a fornecedores (“forfait” ou “risco sacado”).

.....

§ 23. A operação de antecipação de pagamentos a fornecedores e demais financiamentos a fornecedores (“forfait” ou “risco sacado”) é considerada operação de crédito.

§ 24. A operação de que trata o § 23 fica sujeita à incidência do IOF nos termos deste artigo, sendo a instituição a responsável pela cobrança e pelo recolhimento do imposto.” (NR)

“Art. 8º .....

I - em que figure como tomadora cooperativa que tenha realizado, no ano-calendário imediatamente anterior, valor global de operações de crédito, como credora e tomadora, inferior a R$ 100.000.000,00 (cem milhões de reais), observado o disposto no art. 45, caput, inciso I;

.....

§ 8º Sujeitam-se à incidência do art. 7º as cooperativas não abrangidas pelo inciso I do caput deste artigo, compreendendo as cooperativas centrais, as federações de cooperativas, as confederações de cooperativas e as demais formas associativas de cooperativas e as entidades por elas controladas, inclusive as instituições financeiras.

§ 9º Para fins do disposto no inciso I do caput, o limite deve considerar o valor global de operações de crédito das entidades referidas no § 8º que componham o grupo econômico." (NR)

"Art. 15-B. A alíquota do IOF será de:

.....

VII - nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de aquisição de bens e serviços do exterior efetuada por seus usuários, observado o disposto no inciso VIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

IX - nas operações de câmbio destinadas ao cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça na qualidade de emissores destes, decorrentes de saques no exterior efetuados por seus usuários: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

X - nas liquidações de operações de câmbio para aquisição de moeda estrangeira em cheques de viagens e para carregamento de cartão internacional pré-pago, destinadas a atender gastos pessoais em viagens internacionais: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

XII - nas liquidações de operações de câmbio para ingresso de recursos no País, inclusive por meio de operações simultâneas, referente a empréstimo externo, sujeito a registro no Banco Central do Brasil, contratado de forma direta ou mediante emissão de títulos no mercado internacional com prazo médio mínimo de até trezentos e sessenta e quatro dias: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

VII-A - nas liquidações de operações de câmbio para fins de retorno de recursos aplicados por investidor estrangeiro em participações societárias no país: zero;

.....

X - nas liquidações de operações de câmbio, para aquisição de moeda estrangeira, em espécie: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

XXI - nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País, ou de seu cônjuge, companheiro ou parente, consanguíneo ou afim, observado o disposto no inciso XXI-A: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

XXI-A - nas liquidações de operações de câmbio para transferência de recursos ao exterior, com vistas à colocação de disponibilidade de residente no País com finalidade de investimento: 1,10% (um inteiro e dez centésimos por cento);

XXII - nas operações de câmbio para transferência ao exterior de recursos em moeda nacional, mantidos em contas de depósito no País de titularidade de residentes, domiciliados ou com sede no exterior e recebidos originalmente em cumprimento de obrigações das instituições que participem de arranjos de pagamento de abrangência transfronteiriça, na qualidade de emissoras destes, decorrentes da aquisição de bens e serviços do exterior e de saques no exterior, realizados pelos usuários finais dos referidos arranjos, observado o disposto no inciso XXIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento);

.....

XXIV - nas demais operações de câmbio realizadas para transferência de recursos ao exterior, não isentas e não abarcadas nos incisos I a XXIII: 3,5% (três inteiros e cinco décimos por cento); e

XXV - nas demais operações de câmbio realizadas de entrada de recursos do exterior, não isentas e não abarcadas nos incisos I a XXIV: 0,38% (trinta e oito centésimos por cento).

.....

§ 5º A Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil do Ministério da Fazenda poderá regulamentar o disposto no inciso XXI-A do caput." (NR)

"Art. 20. São responsáveis pela cobrança do IOF e pelo seu recolhimento ao Tesouro Nacional as seguradoras, as entidades abertas de previdência complementar ou as instituições financeiras a quem estas encarregarem da cobrança do prêmio.

§ 1º A seguradora, a entidade aberta de previdência complementar e as entidades equiparadas a instituições financeiras são responsáveis pelos dados constantes da documentação remetida para cobrança.

§ 2º A responsabilidade da seguradora pela cobrança e pelo recolhimento do IOF no caso de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência inclui a obrigação de recálculo e recolhimento do valor devido considerando-se o valor total aportado por pessoa física, devendo ser disponibilizado ao segurado canal para informar os aportes realizados em planos de sua titularidade em outras seguradoras.

§ 3º O segurado deverá calcular e recolher o IOF relativo aos aportes destinados ao custeio de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, em caso de impossibilidade de cobrança e recolhimento pela seguradora ou entidade, decorrente de falta de informação sobre o aporte realizado em planos de outras seguradoras ou entidades." (NR)

"Art. 22. .....

§ 1º .....

I - .....

.....

e) em que o valor dos prêmios pagos por pessoa física a partir de 1º de janeiro de 2026 seja destinado ao custeio de planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado no ano, ainda que de seguradoras distintas, seja inferior ou igual a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais);

.....

i) em que o valor dos prêmios pagos por pessoa física até 31 de dezembro de 2025 seja destinado ao custeio de planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado entre a data de entrada em vigor do Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025, e 31 de dezembro de 2025, em uma mesma seguradora, seja inferior ou igual a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais); e

) em que o valor dos prêmios pagos por empregador pessoa jurídica seja destinado ao custeio de planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência de empregado pessoa física.

.....

V - nos aportes destinados ao custeio de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência pagos por pessoa física a partir de 1º de janeiro de 2026, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado no ano, ainda que de seguradoras distintas, seja superior a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais): 5% (cinco por cento) sobre o valor que exceder a R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais) ao ano; e

VI - nos aportes destinados ao custeio de plano de seguro de vida com cobertura por sobrevivência pagos por pessoa física até 31 de dezembro de 2025, desde que a somatória dos valores aportados em todos os planos de titularidade do segurado entre a data de entrada em vigor do Decreto nº 12.499, de 11 de junho de 2025, e 31 de dezembro de 2025, em uma mesma seguradora, seja superior a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais): 5% (cinco por cento) sobre o valor que exceder a R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).

....." (NR)

"Art. 32-D. O IOF será cobrado à alíquota de 0,38% (trinta e oito centésimos por cento) sobre o valor de aquisição primária de cotas de fundos de investimento em direitos creditórios – FIDC, inclusive nas aquisições realizadas por instituições financeiras.

Parágrafo único. A tributação prevista no caput não se aplica a aquisições de cotas:

I - subscritas até 13 de junho de 2025; ou

II - realizadas no mercado secundário." (NR)

"Art. 45. .....

I - no caso de cooperativa, declaração, em duas vias, por ela firmada, de que atende ao limite de valor total de operações de crédito previsto no art. 8º, caput, inciso I, e aos requisitos da legislação cooperativista;

> ....." (NR)
>
> Art. 2º Ficam revogados:
>
> I - o art. 15-C do Decreto nº 6.306, de 14 de dezembro de 2007;
>
> II - o Decreto nº 12.466, de 22 de maio de 2025; e
>
> III - o Decreto nº 12.467, de 23 de maio de 2025.

V. CABIMENTO DA PRESENTE ADC: EXISTÊNCIA DE CONTROVÉRSIA JUDICIAL RELEVANTE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 176/2025

O controle abstrato de constitucionalidade previsto no art. 102, I, *a*, da Constituição Federal autoriza a propositura, por legitimado ativo, tanto de Ação Declaratória de Constitucionalidade quanto a Ação Direta de Inconstitucionalidade em face de lei ou ato normativo federal. Ambas as modalidades processuais regem-se pela Lei nº 9.868/1999.

De acordo com o artigo 14, inc. III, da Lei nº 9.868/1999, a petição inicial da ADC indicará "*a existência de controvérsia judicial relevante sobre a aplicação da disposição objeto da ação declaratória*". A ADI, por sua vez, prescinde desse requisito, bastando que (i) o ato impugnado possua efeito erga omnes, (ii) haja indicação clara dos preceitos constitucionais violados, e (iii) a parte autora figure no rol do artigo 103 da Constituição.

Como os requisitos referidos nos itens (ii) e (iii) foram examinados em tópico próprio, o presente excerto se circunscreverá à demonstração do preenchimento dos seguintes pressupostos: (a) **a existência de ato normativo federal primário de eficácia *erga omnes*,** apto a irradiar efeitos por todo o ordenamento jurídico; e (b) **a configuração de "controvérsia judicial relevante**"

Como observado, o Decreto Legislativo nº 176/2025, objeto da presente ADC, sustou os Decretos Presidenciais nº 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, restabelecendo a redação originária do Decreto nº 6.306/2007, que regulamenta o IOF. Trata-se de ato normativo federal de **caráter geral e abstrato**, com efeitos primários, alcançando todos os contribuintes em âmbito nacional, que preenche, por conseguinte, o requisito objetivo do art. 102, I, *a*, da Constituição.

O segundo pressuposto legal, que diz respeito à controvérsia judicial relevante, previsto no art. 14, III, da Lei 9.868/1999, também se verifica com nitidez.

O IOF é **tributo extrafiscal** essencial à política cambial e ao controle de fluxos de capital. Em outras palavras, suas alíquotas funcionam como instrumento de política monetária e cambial, calibrando o custo do capital de giro e moderando fluxos de divisas. Qualquer oscilação — mesmo de curtíssima duração — altera *spreads* bancários, contratos de derivativos e precificação de seguro-garantia.

Sendo assim, a incerteza sobre a validade do Decreto Legislativo nº 176/2025 gera volatilidade cambial, o que, por óbvio, dificulta o planejamento do público-alvo do tributo - aqueles que dependem de crédito de curto prazo.

Além disso, a indefinição quanto a (in)constitucionalidade do Decreto nº 176/2025 compromete a previsibilidade das decisões de governo em matéria de política monetária, pois o mercado não sabe se o aumento de custo pretendido pelo Executivo (ao majorar o imposto) ou a mitigação de carga promovida pelo Legislativo (ao sustar os decretos) prevalecerá.

Ademais, o debate ultrapassa o aspecto arrecadatório e projeta-se sobre o delicado equilíbrio entre poderes. A definição, em controle abstrato, dos limites do art. 49, inc. V, da Constituição Federal – poder do Congresso Nacional de sustar atos regulamentares – é imprescindível para evitar que se evitem embates institucionais e extrapolação de competência dos Poderes.

A controvérsia judicial é, ainda, reforçada quando constatada a existência de questionamentos acerca da validade do próprio Decreto Legislativo.

Como cediço, enquanto o Partido Socialismo e Liberdade propôs a ADI nº 7839, arguindo que o Congresso Nacional teria exorbitado sua competência ao sustar os decretos presidenciais, o Partido Liberal ajuizou a ADI nº 7827, que impugna os mesmos decretos presidenciais sustados pelo Decreto Legislativo nº 176/2025, sob o fundamento de majoração tributária inconstitucional.

A procedência de uma ou outra ação implica diretamente na (in)constitucionalidade do ato do Congresso Nacional objeto da presente ação, situação que cria verdadeiro estado de incerteza constitucional.

Para corroborar com a conclusão a que se pretende chegar, faz-se importante mencionar que o Ministro Gilmar Mendes, ao proferir despacho na ADI 7839, em que sugeriu a redistribuição do processo ao Ministro Alexandre de Moraes, sinalizou que o tema exige exame conjunto pois há risco concreto de desequilíbrio institucional caso perdure a incerteza sobre a constitucionalidade dos atos emanados do Executivo e do Decreto Legislativo nº 176/2025:

> Em outras palavras, revela-se indispensável, para deslinde da presente controvérsia, examinar o próprio conteúdo dos **Decretos 12.466/2025**, **12.467/2025** e **12.499/2025**, delineando se o Presidente da República exerceu seu poder dentro dos limites regulamentares ou da delegação legislativa, para, na sequência, analisar se o procedimento suspensivo do Parlamento encontra amparo no texto constitucional.

> Tal circunstância ganha ainda maior relevância quando se observa que a eventual improcedência do pedido ora formulado significa, em alguma medida, assentar que o Presidente da República, ao editar os Decretos 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025, extrapolou o âmbito meramente regulamentar ou atuou em descompasso com delegação legislativa, o que representa, em maior ou menor grau, censurar os atos do Chefe do Poder Executivo federal.

Essa instabilidade, sinalizada pelo Ministro Gilmar Mendes, já transbordou para o contencioso infraconstitucional. Enquanto o Supremo não profere decisão definitiva, juízos de primeiro grau podem vir a receber pedidos antagônicos: alguns contribuintes podem pleitear a aplicação imediata das alíquotas mais baixas restabelecidas pelo Congresso; outros, inclusive órgãos federais, podem insistir na cobrança dos valores majorados pelos decretos presidenciais sustados.

A prova mais contundente da controvérsia judicial foi dada, recentemente, pela própria Advocacia-Geral da União, que, em 1º de julho de 2025, propôs a ADC 96, com pedido liminar para suspender o Decreto Legislativo nº 176/2025 e, simultaneamente, declarar constitucional o Decreto Presidencial nº 12.499/2025.

Na ocasião, a AGU qualifica a situação como de "*insegurança jurídica*". Segundo informações veiculadas sítio eletrônico oficial do Governo Federal[2]:

> *"[p]ara a AGU, a manutenção da vigência do Decreto Legislativo nº 176/2025 acarreta três consequências indesejáveis que reclamam intervenção corretiva do STF.*
>
> *A primeira, de inibir a concretização dos ajustes buscados pelo Executivo nos mercados de crédito, de câmbio e de seguros, concorrendo para a perpetuação de distorções de eficiência e de justiça fiscal.*
>
> *A segunda, ao tolher o exercício legítimo do presidente da República de uma prerrogativa constitucional que lhe é assegurada, de criar um "forte abalo" na delicada equação de harmonia prevista na cláusula da separação de poderes, "deteriorando os pressupostos colaborativos de funcionamento do modelo presidencialista eleito pela Constituição de 1988".*
>
> *Por fim, de criar insegurança jurídica. Isso porque o decreto presidencial cujos efeitos foram sustados pelo Decreto Legislativo nº 176/2025 produziu, juntamente com outros atos anteriormente editados que trataram da mesma matéria, efeitos entre maio e junho de 2025 que, provavelmente, serão contestados na Justiça, sob o argumento equivocado de que teria havido desvio de finalidade na origem dos atos presidenciais.".*

O próprio governo, portanto, reconhece que a indefinição sobre as alíquotas do IOF já se converteu em insegurança jurídica, além de risco fiscal e macroeconômico relevante.

Diante desse contexto, a presente ADC revela-se não apenas o instrumento processual adequado, mas um imperativo de governabilidade econômica que permitirá ao STF confirmar, com eficácia *erga omnes* e efeito vinculante, a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025, eliminar interpretações divergentes, ancorar as expectativas do mercado e definir com clareza os limites do controle parlamentar previsto na Constituição Federal.

[2] https://www.gov.br/agu/pt-br/comunicacao/noticias/agu-pede-ao-supremo-que-declare-constitucional-decreto-presidencial-sobre-iof (acesso em 02.07.2025)

VI. CONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO LEGISLATIVO Nº 176/2025. RESPEITO À SEPARAÇÃO ENTRE OS PODERES E À COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CONGRESSO NACIONAL PARA DISCIPLINAR O IOF

Nos termos do artigo 49, inc. V, da Constituição Federal, compete exclusivamente ao Congresso Nacional "*sustar os atos normativos do Poder Executivo que exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação legislativa*".

Essa prerrogativa decorre do princípio da separação dos Poderes (art. 2º, da CRFB) e materializa a função de controle político-legislativo sobre atos unilaterais do Executivo que ultrapassem a moldura constitucional.

Trata-se, pois, de uma **competência típica, constitucionalmente atribuída ao Poder Legislativo**, voltada à contenção de abusos na produção normativa por atos infralegais. Essa faculdade legislativa reafirma o papel central do Parlamento na conformação da ordem jurídica e tributária, sobretudo quando se trata de limitações ao poder de tributar e da preservação dos direitos fundamentais dos contribuintes.

No caso em apreço, o Decreto Legislativo nº 176/2025, aprovado por ampla maioria em ambas as Casas do Congresso Nacional, foi editado precisamente com base no art. 49, inc. V, diante da **evidente extrapolação dos limites constitucionais** pelos Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025.

Assim, ao sustar tais atos, o Parlamento não apenas exerceu uma prerrogativa legítima, como **resguardou a legalidade tributária, a função extrafiscal do IOF e o equilíbrio entre os Poderes**.

Importa destacar que a aprovação do Decreto Legislativo nº 176/2025 se deu com quórum equivalente — e até superior — ao exigido para aprovação de **lei ordinária**. Na Câmara dos Deputados, o Projeto de Decreto Legislativo nº 214/2025 (e apensados) foi aprovado por 383 votos favoráveis e 98 contrários, totalizando 481 votos. No Senado Federal, a votação simbólica registrou apenas 10 votos contrários, com presença de 76 senadores. Ou seja, **havia respaldo político**

e constitucional inclusive para a aprovação de uma lei com o mesmo conteúdo.

Entretanto, por razões legítimas — inclusive de celeridade institucional e controle jurídico imediato —, o Congresso optou pelo uso do instrumento constitucional próprio: o **decreto legislativo**.

Negar a validade desse ato, sob o argumento de que ele violaria a esfera de discricionariedade do Executivo, **equivaleria a esvaziar o próprio conteúdo normativo do art. 49, inc. V, da Constituição**, e implicaria uma grave assimetria institucional: permitir ao Executivo tributar por decreto, mesmo em desvio de finalidade, e **impedir que o Legislativo exerça sua função de controle**.

Vale lembrar que, caso o Congresso Nacional tivesse optado por revogar os decretos do Executivo por meio de lei ordinária, o texto aprovado **poderia ser vetado pelo Presidente da República**. No entanto, com o mesmo quórum verificado na aprovação do decreto legislativo, **o veto poderia ser derrubado**, nos termos do art. 66, §4º, da Constituição Federal.

Assim, afirmar a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025 não apenas implicaria interferência indevida desta Corte na função típica do Poder Legislativo, como também significaria, na prática, **atribuir ao Poder Executivo um poder de tributar ilimitado por decreto, à margem do controle republicano e democrático**.

Esse resultado, respeitosamente, **inverteria a lógica da Constituição de 1988**, que elegeu o Parlamento como *locus* institucional do consentimento social em matéria tributária, em sintonia com a tradição democrática que vincula tributação à representação política.

VII. INCONSTITUCIONALIDADE DOS DECRETOS PRESIDENCIAIS Nº 12.499/2025, Nº 12.467/2025 E Nº 12.466/2025

7.1. NATUREZA ARRECADATÓRIA DA MEDIDA PRESIDENCIAL.

O Decreto nº 12.466/2025, publicado em 22 de maio de 2025, promoveu **significativa majoração das alíquotas do Imposto sobre Operações de Crédito, Câmbio e Seguro, ou relativas a Títulos ou Valores Mobiliários (IOF),** aplicável às seguintes hipóteses de incidência:

(i) operações de crédito, envolvendo cooperativas, pessoas jurídicas em geral e empresas optantes pelo Simples Nacional;

(ii) operações de câmbio, abrangendo remessas para aplicações no exterior, uso de cartões internacionais pré-pagos, cheques de viagem, transferências para contas mantidas por brasileiros no exterior, aquisição de moeda estrangeira em espécie, empréstimos externos de curto prazo e outras operações não especificadas; e

(iii) operações de seguros, especificamente os aportes em planos de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL).

Além disso, incluiu-se indevidamente, na hipótese de incidência do IOF-crédito, as operações de "risco sacado" (*forfait*), ampliando o campo material de incidência do tributo para além dos limites legais e constitucionais.

Segundo informações divulgadas pelo próprio Ministério da Fazenda no momento da edição do referido ato normativo, as alterações promovidas teriam potencial de incrementar a arrecadação federal em R$ 20,5 bilhões em 2025 e R$ 41 bilhões em 2026.

A finalidade arrecadatória da medida foi expressamente reconhecida pelo Executivo, que a inseriu no contexto da estratégia de consolidação fiscal e de cumprimento das metas fiscais estabelecidas para o exercício:

> "O governo cumpriu em 2024 a meta proposta e aprovou no Congresso Nacional dois pacotes de gastos. Em 2025, o Ministério da Fazenda segue com ações para alcançar o objetivo de consolidação fiscal, como o decreto que altera o IOF."[3]

[3] Conforme informações disponíveis em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/Maio/equipe-economica-divulga-contingenciamento-bloqueio-e-medida-para-ajuste-fiscal. Acesso: 30. Jun. 2025.

Em coletiva de imprensa, o Secretário-Executivo da Pasta enfatizou que o objetivo da medida seria suprir a frustração de receita decorrente da desoneração da folha de pagamentos, afirmando que:

> "Em alguma medida, é o que a desoneração da folha não foi compensada para esse ano, em termos fiscais."[4]

Em junho de 2025, o Poder Executivo editou um novo Decreto, de nº 12.499/2025, por meio do qual revogou as normas anteriores, mas manteve substancialmente o conteúdo das principais alterações promovidas na cobrança do IOF sobre operações de crédito, câmbio e seguros, inclusive com relação à instituição de novo fato gerador para a tributação das operações de risco sacado.

Simultaneamente, foi editada a Medida Provisória nº 1.303/2025, pela qual o Poder Executivo reafirmou o propósito arrecadatório das alterações promovidas sobre o IOF, vinculando diretamente os ajustes ao esforço fiscal de 2025 e 2026, conforme expresso na Exposição de Motivos[5]:

> "O ganho de arrecadação decorrente das medidas acima poderá compensar a redução de receita decorrente das alterações do IOF a serem promovidas em medida simultânea a esta.".[6]

O caráter arrecadatório da medida também se evidencia em declarações públicas de Ministros de Estado, que advertiram que a revogação do Decreto nº 12.466/2025 acarretaria cortes orçamentários e colocaria em risco programas sociais e investimentos essenciais, chegando a qualificar a medida como um instrumento de "justiça fiscal".

A título de exemplo, o Ministro da Fazenda declarou em entrevista recente que:

> "Se nós tivermos o decreto do IOF e a MP que foi encaminhada, isso vai dar conforto para o Brasil. (...) Sem prejudicar programas sociais, sem descontinuidade de políticas públicas

---

[4] Conforme fala na coletiva de imprensa disponível em: https://www.gov.br/fazenda/pt-br/assuntos/noticias/2025/Maio/equipe-economica-divulga-contingenciamento-bloqueio-e-medida-para-ajuste-fiscal. Acesso: 30. Jun. 2025.
[5] EMI nº 00041/2025 MF MGI.
[6] Parágrafo 45 da EM.

> importantes para a população e, ao mesmo tempo, comprometidos com as metas que foram pactuadas até aqui, com as metas fiscais."[7]

Ainda, na já mencionada ADC 96, a Presidência da República afirma que os Decretos promoverão **incremento imediato da arrecadação**, como forma de evitar cortes no orçamento e de manter programas sociais, novamente atestando que os referidos atos normativos se desviaram da finalidade extrafiscal permitida constitucionalmente para o IOF, impondo cobrança de tributo que fere:

> (i) os limites materiais de incidência do tributo previstos na Constituição e no Código Tributário Nacional; e
>
> (ii) a finalidade extrafiscal que justifica a flexibilização da legalidade para fins de modulação de alíquotas.

É o que de demonstrará mais especificamente a seguir.

7.2. INCONSTITUCIONALIDADE DA MAJORAÇÃO DO IOF POR DESVIO DE FINALIDADE: AFRONTA AO ART. 153, §1º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.

A Constituição da República, ao reconhecer o caráter extrafiscal do IOF, estabeleceu uma exceção à legalidade estrita, autorizando o Poder Executivo a alterar as alíquotas do imposto, desde que tal prerrogativa seja exercida dentro dos **limites e condições fixados em lei**. É o que se no §1º do art. 153:

> Art. 153
>
> § 1°. É facultado ao Poder Executivo, atendidas as condições e os limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas dos impostos enumerados nos incisos I, II, IV e V

[7] Conforme o seguinte trecho da entrevista:
Valor: *A Receita informou que precisaria de R$ 118 bilhões em receitas extras para fechar o Orçamento de 2026. Vão ter novas medidas de arrecadação?*
Haddad: *Esse valor entra tudo, inflação, tudo.*
Valor: *Então, essas medidas que estão no Congresso são suficientes para 2026?*
Haddad: *E o IOF.*
Entrevista disponível em: https://valor.globo.com/brasil/noticia/2025/07/01/haddad-preve-corte-de-r-15-bi-em-gasto-tributario-para-fechar-contas-do-ano.ghtml. Acesso: 30. Jun. 2025.

Não se pode ignorar, todavia, que essa prerrogativa conferida ao Poder Executivo — verdadeira flexibilização ao princípio da legalidade estrita previsto no art. 150, inc. I, da Constituição Federal — deriva precípua e intrinsecamente da natureza extrafiscal de tais exações tributárias.

Esses tributos, por sua natureza, são instrumentalizadas como mecanismos de política fiscal voltados a induzir ou desestimular determinadas condutas do contribuinte, funcionando, por isso, como instrumentos estatais de intervenção econômica e social destinados à concretização de desideratos governamentais de cunho social ou econômico.

Portanto, essa flexibilidade, reafirma-se, de caráter excepcional, deve ser interpretada à luz do objetivo que a justifica: permitir a rápida atuação da União na regulação da política monetária, cambial e creditícia, nos termos dos artigos 21, inc. VIII, e 22, inc. VII, da Constituição.

Essa leitura é confirmada, desde suas origens, na Exposição de Motivos da Emenda Constitucional nº 18/1965, que reconhecia no IOF um **instrumento regulatório**, não meramente arrecadatório:

> "[...] Menos o de criar um instrumento produtor de receita que o de prover um mecanismo complementar da regulamentação de atividades privadas que, pelo seu caráter nacional, submetem-se ao contrôle da União."[8].

Na mesma linha, o art. 65 do Código Tributário Nacional — norma de hierarquia complementar — expressamente condiciona a alteração de alíquotas do IOF pelo Poder Executivo à necessidade de **adequação aos objetivos da política monetária**, reforçando o caráter instrumental e não arrecadatório da medida.

> Art. 65. O Poder Executivo pode, nas condições e nos limites estabelecidos em lei, alterar as alíquotas ou as bases de cálculo do impôsto, **a fim de ajustá-lo aos objetivos da política monetária.**

[8] Reforma da Discriminação Constitucional de Rendas (Anteprojeto), Fundação Getúlio Vargas, Comissão de Reforma do Ministério da Fazenda, 1965.

A doutrina especializada de Luís Eduardo Schoueri e Guilherme Galdino é enfática ao assinalar que o uso da prerrogativa prevista no art. 153, §1º, da Constituição Federal deve ser estritamente vinculado à **finalidade extrafiscal** do imposto, sob pena de se instaurar um desequilíbrio estrutural no sistema constitucional tributário:

> "A Constituição prevê, para alguns tributos, exceções a limitações ao poder de tributar com o objetivo de que outros efeitos, que não a mera arrecadação, possam ser alcançados. [...] Deixar de lado essa racionalidade é aceitar que essas exceções não guardam qualquer justificativa, havendo, pois, incongruência no sistema."[9].

A inconstitucionalidade por desvio de finalidade é, ademais, chancelada pela doutrina especializada, a exemplo do posicionamento de Tércio Sampaio Ferraz Junior[10]

> "No caso dos impostos, haverá inconstitucionalidade por desvio de finalidade quando e se a lei instituidora do imposto pretender alcançar objetivo diverso do que lhe é dado pela norma constitucional atribuidora de competência, com o fito de provocar finalidade prevista para outro tipo de tributo, adequada a este em virtude dos correspondentes meios. Por exemplo, no regime da CF de 1967/69, Nogueira sustentou que o ICM, tendo função exclusivamente fiscal, não poderia ser utilizado pelos Estados para intervir no domínio econômico, portanto, com finalidade regulatória (...)
>
> (...) Realmente, se o fato gerador, a base de cálculo ou a alíquota de determinado imposto são concebidos (estruturados) em descompasso com sua finalidade própria, de modo a provocar uma finalidade própria de outro tributo, há desvio de finalidade da lei"

Ora, conforme reconhecido pelo próprio Ministério da Fazenda em diversas manifestações públicas e documentos oficiais, os Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 **não foram editados com o propósito de conter a inflação, controlar o crédito ou estabilizar o mercado cambial** — finalidades típicas do IOF enquanto tributo de natureza extrafiscal. O objetivo declarado das medidas foi, de forma inequívoca, **elevar a arrecadação tributária**

[9] SCHOUERI, Luís Eduardo. GALDINO, Guilherme. IOF-crédito sobre as cessões de crédito: desconto de títulos, factoring e solução de divergência COSIT nº 9/2016. Disponível em: https://schoueri.com.br/iof-credito-sobre-as-cessoes-de-credito-desconto-de-titulos-factoring-e-solucao-de-divergencia-cosit-no-9-2016/. Acesso: 01. Jul. 2025.

[10] Direito Constitucional: liberdade de fumar, privacidade, estado, direitos humanos e outros temas. São Paulo: Manole, 2007, p. 364.

da União, como meio de viabilizar o cumprimento das metas fiscais e reduzir o déficit público.

Trata-se, portanto, de hipótese flagrante de utilização do IOF com finalidade alheia à lógica constitucional do art. 153, § 1º, da Carta de 1988, o que desvirtua o fundamento legitimador da competência excepcional atribuída ao Poder Executivo para alterar suas alíquotas por decreto.

O caráter arrecadatório da medida também se evidencia no elevado grau de majoração das alíquotas. A seguir, apresenta-se quadro comparativo que ilustra o **aumento desproporcional** promovido pelo Decreto nº 12.499/2025:

Operação	**Alíquota anterior**	**Alíquota após Decreto nº 12.499/25**	**Aumento percentual**
Crédito – Pessoa Jurídica	0,38% fixo + 0,0041%/dia	0,38% fixo + 0,0082%/dia	100% na alíquota diária
Câmbio – Remessa ao exterior (residente)	1,1%	3,5%	218%
Seguro – VGBL	0%	5%	— (introdução de alíquota)

Essas elevações — que não guardam qualquer correlação com metas de liquidez, taxa cambial ou controle de crédito — denotam **abuso na utilização da exceção conferida pelo art. 153, §1º**, convertendo-a em instrumento ordinário de incremento da receita pública.

Com isso, não apenas se subverte a lógica do sistema constitucional tributário, como também se vulnera o princípio da razoabilidade, com imposição de ônus desmedido sobre setores estratégicos da economia.

Como será demonstrado nos blocos seguintes, os decretos impugnados ainda geraram distorções severas na medida em que: (i) impuseram obrigações inexequíveis às seguradoras; (ii) violaram compromissos internacionais assumidos pelo Brasil perante a OCDE e o FMI; e (iii) afetaram gravemente a segurança jurídica e a confiança legítima dos contribuintes.

7.3 VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 146, INC. III, A, 150, INC. I E 153, INC. V, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: CRIAÇÃO INDEVIDA DE NOVO FATO GERADOR POR MEIO DE ATO INFRALEGAL

Nos termos do artigo 153, inc. V, da Constituição Federal, compete à União instituir imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários. Essa competência, contudo, deve ser exercida em estrita conformidade com os princípios constitucionais que regem a tributação, notadamente os princípios da legalidade (art. 150, I) e da reserva legal em matéria tributária (art. 146, III, "a").

Em consonância com esses dispositivos constitucionais, o Código Tributário Nacional — norma geral de direito tributário — delimitou, no artigo 63, inc. I, o fato gerador do IOF incidente sobre operações de crédito como sendo a efetivação da operação, por meio da entrega total ou parcial do valor objeto da obrigação, ou sua colocação à disposição do tomador.

A jurisprudência e a doutrina convergem no sentido de que a caracterização da operação de crédito depende da bilateralidade da relação jurídica — ou seja, da existência de um vínculo contratual pelo qual uma das partes entrega recursos à outra, com expectativa de devolução futura, acrescida de encargos. As operações de crédito "*envolvem uma relação de confiança prolongada no tempo. [...] Entregam-se recursos no momento presente, na expectativa de devolução desses recursos num momento futuro, geralmente acrescidos de uma remuneração*.[11]"

As chamadas **operações de risco sacado (forfait)**, todavia, não se amoldam a esse conceito. Nessa modalidade, uma instituição financeira adquire direitos creditórios detidos por fornecedores (cedentes) em face de uma empresa compradora (âncora), sem assunção de coobrigação pelos cedentes.

[11] POLIZELLI, Victor Borges. Incongruências entre o Fato Gerador e a Base de Cálculo do IOF em Operações de Crédito Rotativo. Disponível em: https://www.revista.ibdt.org.br/index.php/RDTA/article/view/2153/1958. Acesso: 01. Jul. 2025.

Não há, portanto, concessão de crédito à empresa-âncora, mas simples cessão de direitos creditórios à instituição financeira, sem responsabilidade do cedente. Em outras palavras: não há obrigação de retorno bilateralmente pactuada — elemento essencial à incidência do IOF-crédito.

Esse entendimento, inclusive, é respaldado pelo entendimento reiterado da própria Receita Federal do Brasil, que em diversos atos normativos (Soluções de Consulta COSIT nº 25/14 e nº 9/16 e Ato Declaratório Normativo COSIT nº 11/2016), assentou o assentou:

> "Não incide o IOF nas operações de cessão, sem coobrigação, de direitos creditórios decorrentes de vendas a prazo, quando o cessionário for instituição financeira." (Solução de Consulta COSIT nº 25/14)

A mesma conclusão foi manifestada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional no Parecer CAT nº 472/16, ao reconhecer a natureza meramente translativa das operações de cessão de crédito sem coobrigação.

Dessa forma, ao incluir, por meio de decreto executivo, as operações de risco sacado na base de incidência do IOF, o Poder Executivo **criou novo fato gerador do tributo**, usurpando competência privativa do Legislativo e afrontando, de modo direto, os princípios da legalidade (art. 150, I, da CF e 97 do CTN) e da reserva legal em matéria tributária (art. 146, III, "a", da CF).

7.4. A MAJORAÇÃO INCONSTITUCIONAL DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE SEGURO COM FINALIDADE ARRECADATÓRIA: IMPOSIÇÃO DE ÔNUS DESPROPORCIONAL E VIOLAÇÃO À LIVRE INICIATIVA

O Decreto nº 12.499/2025 promoveu, ainda, relevante alteração no regime de incidência do IOF sobre os aportes realizados em planos de seguro de vida com cobertura por sobrevivência (VGBL). Em particular, atribuiu-se às **seguradoras** a responsabilidade pelo recolhimento do imposto **quando a soma dos valores aportados, em todos os planos contratados pelo mesmo segurado no ano-calendário, ultrapassasse R$ 600.000,00**, ainda que esses planos sejam contratados com **entidades distintas** (cf. art. 22, §1º, V, do Decreto nº 6.306/2007, com redação dada pelo Decreto nº 12.499/2025).

A exigência imposta revela-se manifestamente desarrazoada e inexequível. Para cumpri-la, as seguradoras deveriam **acessar informações econômicas e patrimoniais de seus segurados junto a outras empresas do setor**, o que pressupõe uma estrutura de comunicação interinstitucional que **não existe no atual arcabouço regulatório**.

Mais do que isso: trata-se de informações protegidas por sigilo fiscal e comercial, nos termos do artigo 198 do Código Tributário Nacional, que veda o intercâmbio de dados sobre a situação econômica ou financeira dos contribuintes, salvo nas hipóteses legalmente autorizadas.

Portanto, a execução da obrigação instituída pelo Decreto depende, na prática, **da colaboração espontânea do próprio contribuinte**, o qual deveria comunicar à seguradora todos os aportes realizados em diferentes planos VGBL, o que acarreta ônus excessivo às seguradoras e violação aos princípios da **proporcionalidade**, da **razoabilidade** e da **livre iniciativa**[12].

A medida, ademais, representa verdadeiro retrocesso na política de proteção jurídica e de previsibilidade regulatória do setor segurador, especialmente considerando que os produtos do tipo VGBL são instrumentos de planejamento financeiro e previdenciário amplamente utilizados por famílias brasileiras.

Ao impor ônus excessivo, em violação à capacidade operacional das seguradoras, **o Decreto extrapola os limites do poder regulamentar** e desvirtua o próprio desenho institucional da tributação indireta, que deve se pautar pela **eficiência, executabilidade e adequação entre sujeito passivo e fato gerador**.

Trata-se, pois, de mais um exemplo da inadequação técnica e jurídica dos Decretos impugnados, os quais, sob o pretexto de promover justiça fiscal, acabaram por desestruturar setores econômicos estratégicos, sem a devida análise de impacto ou fundamentação jurídica compatível com a ordem constitucional.

7.5. A MAJORAÇÃO DO IOF SOBRE OPERAÇÕES DE CÂMBIO COM FINALIDADE ARRECADATÓRIA: AFRONTA À SEGURANÇA JURÍDICA E À CONFIANÇA LEGÍTIMA

[12] Art. 170 da Constituição.

A majoração promovida pelo Decreto nº 12.499/2025 sobre as operações de câmbio representa manifesta ruptura com compromissos internacionais firmados pelo Brasil e, por conseguinte, afronta os princípios constitucionais da **segurança jurídica** (art. 5º, XXXVI) e da **proteção da confiança legítima**.

Desde 2022, o Estado brasileiro vinha conduzindo um processo gradual de **eliminação do IOF sobre operações cambiais**, em consonância com sua adesão aos **Códigos de Liberalização da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)** e com os compromissos assumidos no âmbito do **Fundo Monetário Internacional (FMI)**, especialmente o disposto no artigo IV dos *Articles of Agreement*[13], do qual o Brasil é signatário desde 1946.

Como se infere dos artigos 1º e 9º, os **Códigos de Liberalização da OCDE**, estabelecem obrigações objetivas para a remoção progressiva de barreiras a transações financeiras internacionais[14]. Com vistas à conformidade com essas obrigações, o Governo Federal havia anunciado, ainda em 2022, um cronograma escalonado de **redução da alíquota do IOF-câmbio até sua completa extinção em 2029** — medida amplamente celebrada pelos mercados e organismos multilaterais.

Contudo, os Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 **interromperam de forma abrupta esse processo**, promovendo aumento expressivo da carga tributária incidente sobre diversas modalidades de operações com moeda estrangeira — como cartões pré-pagos internacionais, cheques de

[13] Seção 1. Obrigações gerais dos membros
Reconhecendo que o propósito essencial do sistema monetário internacional é fornecer uma estrutura que facilite a troca de bens, serviços e capital entre os países e que sustente um crescimento econômico sólido, e que um objetivo principal é o desenvolvimento contínuo das condições subjacentes ordenadas necessárias à estabilidade financeira e econômica, cada membro se compromete a colaborar com o Fundo e outros membros para assegurar acordos cambiais ordenados e promover um sistema estável de taxas de câmbio.

[14] *Article 1*
General undertakings
a. Members shall progressively abolish between one another, in accordance with the provisions of Article 2, restrictions on movements of capital to the extent necessary for effective economic co-operation. Measures designed to eliminate such restrictions are hereinafter called "measures of liberalisation".
Article 9
Non-discrimination
A Member shall not discriminate as between other Members in authorising the conclusion and execution of transactions and transfers which are listed in Annex A and which are subject to any degree of liberalisation.
Disponível em: https://www.oecd-ilibrary.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/investment/OECD-Codes-of-Liberalisation-Users-Guide.pdf. Acesso em 01. Jul. 2025.

viagem, remessas para contas pessoais no exterior, compras de moeda em espécie, empréstimos externos de curto prazo e outras transações não especificadas.

Essa **mudança de orientação normativa**, sem qualquer transição ou fundamentação técnico-jurídica compatível com os compromissos assumidos pelo País, configura **quebra de expectativa legítima dos contribuintes**, que organizaram sua conduta com base em um quadro normativo claro, reiterado e amplamente divulgado pelo próprio Poder Público.

Mais ainda, tal ruptura normativa — motivada exclusivamente pelo objetivo arrecadatório — **desalinha o Brasil das melhores práticas internacionais**, contrariando os princípios da previsibilidade, estabilidade regulatória e cooperação econômica multilateral, fundamentais ao Estado de Direito e ao desenvolvimento sustentável.

Esse cenário se agrava diante da reiterada jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que reconhece a proteção à confiança legítima como elemento integrante do devido processo legal substantivo, conforme decidido na ACO 3660 AgR (Rel. Min. Nunes Marques, Pleno, DJe 10.06.2025):

> “A proteção da confiança legítima, corolário dos princípios da boa-fé objetiva, da segurança jurídica e do devido processo legal, impede a adoção, pela Administração Pública, de postura contraditória que surpreenda o administrado.”.

Dessa forma, ao promover majoração abrupta e desproporcional do IOF sobre o câmbio, em flagrante desacordo com compromissos públicos e internacionais, o Poder Executivo incorreu em violação constitucional, tornando inválidas as disposições normativas veiculadas nos decretos impugnados.

VIII. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL: AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE ANÁLISE DE IMPACTO DOS DECRETOS DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA E A AFRONTA AO DEVIDO PROCESSO NORMATIVO

Para além das inconstitucionalidades materiais já apontadas — referentes à criação indevida de novo fato gerador, ao desvio de finalidade e à

violação de princípios estruturantes do sistema tributário —, os Decretos nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025 sofrem de um vício formal gravíssimo: **a ausência de fundamentação técnica, econômica e jurídica que justifique sua edição**.

Em um Estado Democrático de Direito, cujos pilares institucionais repousam sobre o princípio da separação de Poderes e a legitimidade das decisões públicas, **a motivação dos atos normativos é pressuposto inafastável de sua validade**. Essa exigência decorre do próprio modelo de deliberação representativa, que impõe ao Estado o dever de oferecer razões públicas e acessíveis para as medidas que afetam direitos, deveres e expectativas da sociedade[15].

Conforme apontado por Nina Pencak, essa compreensão é consagrada tanto no plano constitucional quanto na legislação infraconstitucional e na jurisprudência desta Suprema Corte[16].

No plano legal:

(i) O **art. 37, caput**, da Constituição impõe à Administração Pública o dever de obedecer aos princípios da **legalidade** e da **publicidade**, dos quais decorre a exigência de que os atos administrativos e normativos sejam fundamentados e transparentes;

(ii) O **art. 5º, LIV**, consagra o **devido processo legal** como requisito para que o Estado interfira na esfera jurídica dos cidadãos — o que compreende, também, o dever de motivação, inclusive, na esfera administrativa;

(iii) O **art. 93, IX e X**, impõe ao Poder Judiciário o dever de motivar suas decisões, inclusive na atuação administrativa, o que reforça o caráter universal dessa exigência no exercício das funções públicas;

[15] Nesse sentido: Victor Marcel Pinheiro, Devido processo legislativo: elaboração das leis e seu controle judicial na democracia brasileira, Rio de Janeiro, GZ, 2024, p. 159-160.
[16] Essa análise completa, inclusive dos precedentes citados, foi feita em: https://www.jota.info/opiniao-e-analise/colunas/coluna-da-abdf/o-controle-dos-atos-do-poder-executivo-em-materia-tributaria . Nina Pinheiro Pencak, O controle dos atos do Poder Executivo em matéria tributária (Coluna da ABDF), Jota, 21.06.2021.

No plano infraconstitucional, o **art. 2º, VII, da Lei nº 9.784/1999**, o **art. 20 da LINDB** e o **art. 5º da Lei nº 13.874/2019 (Lei de Liberdade Econômica)** impõem expressamente à Administração Pública o dever de justificar seus atos com base em análise prévia de impacto regulatório, especialmente quando envolvem medidas de interesse geral ou repercussão econômica.

Esse dever de fundamentação — que já se apresenta como elemento intrínseco ao processo legislativo — **deve ser ainda mais rigoroso quando se trata de normas editadas pelo Poder Executivo no exercício de função normativa atípica**, como é o caso dos Decretos em exame. Nessa hipótese, **inexiste o debate parlamentar e o controle político que caracterizam o processo legislativo ordinário**, razão pela qual a legitimidade do ato depende, em maior medida, de uma **justificação formal, objetiva e *ex ante***.

Esse entendimento foi reafirmado por esta Corte na **ADI 5277**[17] e no **RE 1.043.313**[18] **(Tema 939)**, quando se reconheceu que, ainda que a lei autorize a modulação de alíquotas pelo Executivo, essa delegação só será válida quando:

> (i) houver expressa previsão legal de alíquotas mínima e máxima; e
>
> (ii) a atuação do Executivo estiver **vinculada a finalidades extrafiscais**, cabendo-lhe o ônus de demonstrar essa finalidade mediante fundamentação adequada.

Na mesma linha, na **ADPF 772**[19], o Ministro Edson Fachin, ao deferir liminar para suspender resolução da Câmara de Comércio Exterior que reduzia a alíquota de importação de armamentos, enfatizou a ausência de justificativa técnica para medida de tamanha repercussão:

> "(...) Estas premissas deveriam estar plasmadas em planos e estudos que garantissem racionalmente, a partir das melhores teorias e práticas científicas disponíveis, que os efeitos da norma não violariam o dever de controle das armas de fogo pelo Estado brasileiro.".

[17] STF, ADI 5722, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe 25.03.2021.
[18] STF, RE 1043313, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno DJe 25.03.2021.
[19] STF, ADPF 772, Rel. Min. Edson Fachin, Dje 12.12.2020.

Por fim, na **ADI 7222**[20], o Ministro Luís Roberto Barroso reafirmou que a validade de qualquer proposição normativa exige a apresentação de justificativa explícita, contendo, ao menos, três elementos mínimos: o problema que a norma pretende enfrentar; os objetivos esperados com sua edição; e os custos e impactos socioeconômicos previstos.

Aplicando tais parâmetros ao presente caso, é patente que **nenhum dos Decretos impugnados foi precedido de fundamentação técnica formalizada**, tampouco de análise pública de impacto regulatório. A única justificativa externada — de natureza fiscal e emergencial — foi manifestada *ex post*, em declarações públicas de agentes políticos e comunicados informais à imprensa.

Portanto, resta caracterizada a **violação ao devido processo de elaboração normativa**, bem como ao princípio democrático, à legalidade, à publicidade e à segurança jurídica — o que por si só compromete a validade dos atos impugnados.

IX. PEDIDO CAUTELAR

A concessão de medida cautelar pauta-se, como é assente nessa Colenda Corte, pelos critérios consubstanciados (a) no perigo na demora da prestação judicial (periculum in mora) e (b) na plausibilidade jurídica da inconstitucionalidade alegada (fumus boni juris).

A verossimilhança do alegado evidencia-se pelo que foi exposto: de um lado, demonstrou-se que o Decreto Legislativo nº 176/2025 **respeitou os limites constitucionais previstos no artigo 49, inc. V, da Constituição Federal**; de outro, apontou-se que os decretos sustados **violaram** (i) a **legalidade** e os **limites da cobrança tributária**, estabelecidos nos art. 146, inc. III, "a", 153, inc. V, e 150, inc. I, da Constituição Federal, ao criarem novo fato gerador por decreto; (ii) o art. 153, § 1º, da Constituição Federal, ao aumentarem o IOF sobre operações de crédito, câmbio e seguro com **finalidade meramente arrecadatória**; e (iii) o **devido**

[20] STF, ADI 7222 MC-Ref, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 22.11.2022.

processo normativo e os **limites da delegação legislativa** conferida ao Poder Executivo.

Por sua vez, o *periculum in mora* reside na possibilidade de proliferação de decisões destoantes acerca da constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025. Considerando que o ordenamento jurídico brasileiro admite, paralelamente ao controle concentrado, o controle difuso de constitucionalidade, qualquer juiz ou tribunal, no exercício da jurisdição e diante de provocação adequada, poderá reconhecer a inconstitucionalidade do referido diploma normativo.

Esse cenário, marcado por insegurança e fragmentação decisória, compromete a uniformidade da interpretação constitucional e acentua os riscos de desestabilização institucional e insegurança jurídica, sobretudo em matéria de ampla repercussão político-econômica como a ora debatida.

Além disso, o perigo da demora também se evidencia no fato de que as alíquotas do IOF constituem instrumento de política monetária e cambial, utilizado para calibrar o custo do capital de giro e moderar fluxos de divisas. Assim, qualquer oscilação — ainda que de curtíssima duração — impacta diretamente os spreads bancários, contratos de derivativos e a precificação de instrumentos como o seguro-garantia.

Essa volatilidade compromete o planejamento dos agentes econômicos sujeitos à tributação, gerando insegurança jurídica e afetando negativamente a liberdade econômica assegurada constitucionalmente.

Desse modo, evidenciada a presença do *fumus boni iuris* e do *periculum in mora,* requer-se a concessão de medida cautelar nos termos do artigo 22 da Lei nº 9.868/1999, para que haja a determinação de que os juízes e tribunais suspendam o julgamento de processos que discutam a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025, objeto da presente ação, até o julgamento definitivo do feito.

A concessão da medida cautelar revela-se, ainda imprescindível para garantir a observância e o respeito aos princípios da segurança jurídica (artigos 1º, 5º, inciso XXXVI, 6º, caput, da CF), da livre iniciativa (artigo 170º, da CF) e da vedação da retroatividade para atingir o ato jurídico perfeito, o direito adquirido e a coisa julgada (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

A liminar para suspensão dos processos que discutem a inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025 também se justifica com fulcro no art 102, I, p, da Constituição Federal, e art. 10 e seguintes, da Lei nº 9.868/99, uma vez que eventual decisão judicial declarando a inconstitucionalidade do decreto legislativo levaria a produção de efeitos dos decretos executivos sustados.

Ademais, não há que se falar em *periculum in mora* reverso no caso do deferimento, de forma inaudita, da cautelar pleiteada. A suspensão dos processos sobre o tema em nada afetará eventual direito da União na remota hipótese de esta ação ser julgada improcedente.

Por esses fundamentos, impõe-se a suspensão dos processos judiciais que tratam da inconstitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025 até julgamento definitivo da presente Ação Declaratória de Constitucionalidade.

X. CONCLUSÕES E PEDIDOS

Diante do exposto, **os Partidos Políticos** requerem:

1) seja a presente ação distribuída, por prevenção, ao Ministro Alexandre de Moraes, relator das ADIs 7.827 e 7.839 e da ADC 96, conforme previsto no art. 55, §3°, CPC, e no art. 77 do Regimento Interno do STF

2) a concessão da medida cautelar, para determinar a suspensão dos processos que versem sobre a constitucionalidade do Decreto Legislativo nº 176/2025, na forma do art. 22, da Lei nº 9.868/1999;

3) sejam colhidas informações do Congresso Nacional e ouvidos, sucessivamente, a Presidência da República, o Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República; e

4) no mérito, a **procedência da presente ação**, para que seja **declarada a constitucionalidade do Decreto Legislativo**

nº 176/2025 e a inconstitucionalidade dos Decreto nºs 12.466/2025, 12.467/2025 e 12.499/2025.

Termos em que, mui respeitosamente, pede deferimento.

Brasília/DF, 04 de julho de 2025.

Fabrício Medeiros
OAB/DF 27.581

Ricardo Martins
OAB/DF 54.071

Bruno Rangel Avelino da Silva
OAB/DF 23.067

Luiz Gustavo Pereira da Cunha
OAB/DF 28.328

Herman Barbosa
OAB/DF 10.001

Ademir Ismerim Medina
OAB/BA 7.829

Daniel Soares Alvarenga de Macedo
OAB/DF 36.042